

LES AUTRES MODES DE TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

1- LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE HOLDING : MECANISME DE L'APPORT-CESSION

Lorsqu'un chef d'entreprise, détenant les parts ou actions de sa société en direct, envisage de vendre sa société, il lui est souvent conseillé pour éviter de subir une charge fiscale trop importante de procéder à un **apport de ses titres** à une **holding qui revend les titres** pour leur valeur d'apport.

Si **l'apporteur contrôle la société bénéficiaire de l'apport**, la **PV d'apport bénéficie d'un report d'imposition** (Art. 150 0B Ter du CGI).

Le contribuable est considéré contrôler une société lorsqu'il détient ou dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits ou lorsqu'il exerce le pouvoir de décision.

Pour maintenir le différé de taxation deux hypothèses existent :

- Soit la société holding conserve les titres apportés **plus de trois ans** ;
- Soit la société holding cède les titres apportés **avant l'expiration de cette période**. Dans ce cas, le report d'imposition est maintenu si la société holding s'engage à **réinvestir une partie des fruits de la cession dans une activité éligible**.

La loi de finance 2026 a renforcé les conditions :

Ce réinvestissement doit être de **70% du produit de cession des titres** apportés (loi de finances 2026).

Certains investissements ne sont pas éligibles au emploi :

- la gestion par la société de son propre patrimoine immobilier ou financier,
- les activités de marchand de biens, de promotion immobilière, d'intermédiaire ou de gestionnaire (syndic, agent immobilier) ,
- les activités financières : banques, assurances, activités de courtage ...
- Les activités énergétiques dont les revenus sont garantis en raison d'une tarification de rachat de la production réglementée, par exemple les centrales solaires.

Le délai pour réaliser les investissements (70% du produit de cession) est de **3 ans**.

Le délai de conservation des investissements par la holding passe à cinq ans pour tous les types d'investissements.

La cession ultérieure des titres, après 3 ans ou en cas de réinvestissement par la holding, entraîne une taxation à 0% sous réserve de la réintégration d'une QP de 12% mais ne remet pas en cause le report d'imposition.

Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un mécanisme d'exonération définitif de la plus-value d'apport (sauf en cas de donation sous condition). La fin de report intervient en cas de vente de la société Holding ou de transfert de domicile fiscal hors de France.

Exemple : un dirigeant apporte ses titres A acquis en 2012 pour 80€ à la holding B qu'il contrôle.

A la date de l'apport en 2020, les titres A sont évalués à 150€ soit une PV d'apport de $(150 - 80) = 70€$ placée en report d'imposition.

En 2022, la société holding cède 160€ les titres réalisant une PV de cession de $(160 - 150) = 10€$ exonéré sauf QP 12% : 1,2€ soumis à l'IS.

Le réinvestissement dans des activités économiques dans les 3 ans doit être effectué pour $70\% \times 160€ = 112€$ pour éviter le paiement d'impôt sur le report de PV.

Trésorerie disponible pour $(160 - 112) = 48€$ et un maintien de report d'imposition de 70€.

2- LA LOCATION GERANCE

La location gérance d'un fonds de commerce est une convention par laquelle le propriétaire du fonds le loue à un gérant qui l'exploite. Ce type de contrat est souvent utilisé avant la cession du fonds, pour tester le potentiel de l'entreprise par le repreneur.

Cela constitue aussi une solution financière intéressante pour la transmission d'une entreprise individuelle permettant d'associer immédiatement le repreneur, moyennant le paiement d'une redevance.

Conséquences fiscales pour le bailleur :

Imposition des redevances : La location gérance n'est pas considérée comme une cession ou cession d'entreprise mais un simple changement dans le mode d'exploitation (donc pas d'imposition immédiate des résultats à la mise en gérance, pas de PV). Le loueur continue d'amortir le matériel et enregistre les loyers.

Si le bailleur est une personne physique, les loyers (redevances) payés par le locataire-gérant sont un bénéfice d'exploitation imposé en catégorie BIC mais le propriétaire perd sa qualité de commerçant et le **BIC est considéré comme non professionnel** (ce qui entraîne l'impossibilité d'imputer un déficit sur les autres revenus du foyer).

TVA : Le loyer entre dans le champ d'application de la TVA au taux normal sauf application de la franchise de base ($< 37\,500\,€$).

CET : Le bailleur est également redevable de la CET généralement sur la base minimum (il ne dispose pas des locaux donc CFE minimum et de la CVAE est due uniquement si son CA >500 000€).

Le propriétaire est solidairement responsable des impôts directs liés à l'exploitation du fonds jusqu'à la publication du contrat de location gérance par le gérant si les impositions font l'objet d'une majoration de 40% à 80% pour retard ou insuffisance de déclaration pour des manquements connus du propriétaire.

Conséquences fiscales pour le gérant libre :

Déductions des redevances : Les redevances payées sont des **charges déductibles** du bénéfice de l'entreprise. L'imposition relève des BIC si le gérant est une personne physique. Attention l'administration peut toutefois s'opposer à la déduction si elle est en mesure d'établir que :

- le bail dissimule une cession déguisée du fonds de commerce (abus de droit)
- le gérant accepte de payer une redevance excessive (acte de gestion anormal)

TVA : elle est déductible.

CET : le locataire est redevable de la CFE sur la valeur locative des terrains et locaux utilisés pour l'exploitation ainsi que CVAE si CA >500 000€.

Situation à l'expiration de la gérance : le propriétaire peut reprendre le fonds pour l'exploiter à-nouveau, le donner en location à un nouveau gérant ou céder le fonds.

La vente du fonds par l'entrepreneur individuel, au gérant est soumise aux **PV professionnelles**.

Si +2ans PVLT imposable à l'IR 12,8% + PS 18,6%.

Exonérations :

Attention **pas d'application du régime d'exonération prévu pour les petites entreprises** par l'art.151 septies du CGI (CA < 90 000€ ou 250 000€) **car il est réservé aux activités professionnelles.**

Par contre le régime d'exonération prévu par l'art. 238 quindecies du CGI du fait du montant transmis (500 000€ maxi pour exo. totale ou 1 000 000€ pour une exo. partielle) s'applique si l'activité a été exercée pendant 5 ans au moins avant la location gérance et que la cession concerne la totalité des éléments concernés par la location-gérance.

Le régime d'exonération pour départ à la retraite (art 151 septies A) s'applique également pour l'IR (les PS restent dus).

Le **même régime** s'applique lorsque le fonds appartient à une **société de personnes** (transparente fiscalement), la gérance prend fin à la **vente des parts de la société**.

Si la société propriétaire du fonds relève de l'IS, la **vente des parts de cette société IS** par les associés relève des **PV mobilières** : PFU de 12,8%+18,6% ou application du barème progressif + PS 18,6%.

Le dirigeant qui cède ses parts peut bénéficier le cas échéant en cas de **départ en retraite d'un abattement fixe de 500 000€**.

L'associé qui opte pour le **barème progressif d'IR** bénéficie, pour les titres acquis avant 2018, d'un **abattement proportionnel en fonction du délai de détention des parts** (50% de 2 à 8 ans et 65% pour + de 8 ans). Cet abattement peut être majoré (à 85% si au moins 8 ans de détention) en cas de cession par le dirigeant d'une PME (acquise dans les 10 ans maxi de sa création).

Le dirigeant devra alors faire le choix entre l'abattement fixe de 500 000€ ou proportionnel en fonction du temps.